

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 786/2532 อัยการ ร้อยเอ็ด
นาย ครบ คง มั่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 136, มาตรา 157

จำเลยที่ 1 เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เกิดเหตุได้พบกลุ่มเยาวชนกำลังขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่และข่มขืนใจเจ้าพนักงานสรรพสามิตให้ปล่อยตัว อ. ผู้ต้องหาให้คืนสุราแช่ของกลาง ให้มอบบันทึกการจับกุมและการตรวจค้นยึดสุราแช่ จำเลยที่ 1 มิได้ทำการจับกุมในทันที ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนั้น ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำเลยที่ 1 กล่าวแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งทำการจับกุมอ. ผู้ต้องหาว่า "โคตรแม่มีงเวลาเขาลักขโมยความไป 2-3 วันตามหาไม่เจอ เวลาที่มีสุราทำไมจับเรื่อนัก พวกคุณมาร้างปัญหา คุณไม่ต้องมามองหน้าผมหรอก คุณเป็นหัวหน้าส่วนกระจอก ๆ ผมไม่กลัวคุณหรอก ใหญ่กว่านี้ผมก็ไม่กลัว" เป็นการพูดเปรยขึ้นมาเพื่อประชดประชันว่า ทำไมเรื่องสุราจับเรื่อนัก และเป็นถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หาใช่เป็นการสบประมาทเหยียดหยามดูหมิ่นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 136, 138, 139, 140, 142, 157, 158, 165, 184, 191 จำเลยทั้งสามให้การ

ปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 140, 142, 157, 165, 184, 191 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุก 5 ปี และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 อีกกระทงหนึ่งจำคุก 3 เดือน เรียงกระทงลงโทษรวมจำคุก 5 ปี 3 เดือน จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 140, 142, 184, 191 วรรคสาม เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 191 วรรคสาม จำคุก จำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี จำเลยที่ 3 อายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 จำคุก จำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 แต่ละกระทง จำคุกไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 3 พิจารณายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 คงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า การที่จำเลยที่ 1 ไม่ขัดขวางการกระทำของกลุ่มเยาวชนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตนั้นจะเป็นความผิดดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไว้หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนว่าวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ทำการจับกุมนางอุดม ถินคำเชิดผู้ต้องหาฐานมีสุราแช่ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่นำตัวผู้ต้องหาและสุราแช่ของกลางขึ้นรถยนต์กลับ เมื่อไปถึงปากทางเข้าออกหมู่บ้านภูเขาทอง กลุ่มเยาวชนประมาณ 200 คน มีมีดไม้ จอบ เสียม เป็นอาวุธเข้าทำการปิดล้อมขัดขวางไม่ยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผ่านออกไป ช่มชืด

ใจให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตปล่อยตัวผู้ต้องหาและคืนสุราแช่ของกลาง โดยจำเลยที่ 3 รวมอยู่ในกลุ่มเยาวชนนั้นและยื่นข้อเสนอดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตส่วนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ที่เกิดเหตุกำลังประชุมสภาตำบลอยู่ที่บ้านคำพอง มิได้ร่วมกับกลุ่มเยาวชนขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือข่มขืนใจเจ้าพนักงานสรรพสามิตให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่แต่อย่างใด นายดาบตำรวจพีระพงษ์เห็นกลุ่มเยาวชนชุมนุมขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ได้เข้าไปบอกให้เลิกขัดขวางแต่กลุ่มเยาวชนไม่ยอมจึงบอกให้จำเลยที่ 2 ไปตามจำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังประชุมสภาตำบลอยู่ที่บ้านคำพองให้มาช่วยแก้ไขสถานการณ์เมื่อจำเลยที่ 1 มาถึง ได้เข้าไปพูดจากับกลุ่มเยาวชนแต่กลุ่มเยาวชนไม่ยอม เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ นายดาบตำรวจพีระพงษ์เกรงว่าเหตุการณ์จะรุนแรงมากขึ้น จึงเชิญเจ้าพนักงานสรรพสามิตกลับไปทำการชุดคุ้มครองหมู่บ้าน โดยมีได้ควบคุมตัวนางอุดมผู้ต้องหาไปด้วย แต่ตามคำเบิกความของนางผุสดี ศรีจำรัสรัมย์นางอุดมผู้ต้องหา ก็ได้ติดตามไปยังที่ทำการชุดคุ้มครองหมู่บ้านและเมื่อพันตำรวจตรียุทธนา กับนายพงษ์พันธ์ ปลัดอำเภอมาถึงที่ทำการชุดคุ้มครองหมู่บ้านก็มีได้จัดการควบคุมตัวนางอุดมผู้ต้องหา แล้วยังได้แนะนำให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตฝากให้สุราไว้ที่ทำการชุดคุ้มครองหมู่บ้านและจัดการนำเจ้าพนักงานสรรพสามิตกลับ เมื่อไปถึงปากทางเข้าออกหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชนไม่ยอมให้ผ่านออกไป ขอให้มอบบันทึกการจับกุมและบันทึกการตรวจค้นยึดสุราแช่พันตำรวจตรียุทธนา จึงให้พนักงานสรรพสามิตมอบบันทึกดังกล่าวแก่กลุ่มเยาวชน เห็นว่าที่จำเลยที่ 1 เข้าไปพูดจากับกลุ่มเยาวชนบอกให้เลิกขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามคำขอร้องของนายดาบตำรวจพีระพงษ์ ไม่เป็นการขัดขวางหรือร่วมกับกลุ่มเยาวชนขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิตแต่อย่างใด แต่เป็นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ส่วนที่จำเลยที่ 1 นายดาบตำรวจพีระพงษ์และพันตำรวจตรียุทธนาได้พบเห็นกลุ่มเยาวชน

กำลังกระทำการขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ และข่มขืนใจเจ้าพนักงานสรรพ
สามิตให้ปล่อยตัวนางอุดมผู้ต้องหา คีนสุราแซ่ของกลาง ให้มอบบันทึกการจับกุม
บันทึกการตรวจค้นยึดสุราแซ่ แล้วมิได้ทำการจับกุมกลุ่มเยาวชนผู้กระทำความผิดใน
ทันที ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ดังนั้นยังถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้
ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
การกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138,
139, 140, 142, 157, 165, 184 และมาตรา 191 ปัญหาต่อไปว่า จำเลยที่ 1 กล่าวแก่
เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งทำการจับกุมนางอุดมผู้ต้องหาว่า "โคตรแม่มีงเวลาเขาลัก
ขโมยควายไป 2-3 วัน ตามหาไม่เจอ เวลาสุราทำไมจับเรื่อนัก พวกคุณมาสร้าง
ปัญหา คุณไม่ต้องมามองหน้าผมหรอก คุณเป็นแค่หัวหน้าส่วนกระจอกกระจอก ผม
ไม่กลัวคุณหรอกใหญ่กว่านี้ผมก็ไม่กลัว" เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่ง
กระทำการตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 หรือไม่เห็นว่าถ้อยคำ
ดังกล่าวเป็นการพุดเปรยขึ้นมาเพื่อประชดประชันว่าทำไมเรื่องสุราจับเรื่อนักและเป็น
ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หาใช่เป็นการสบประมาทเหยียดหยามดูหมิ่นเจ้าพนักงานสรรพ
สามิตซึ่งกระทำการตามหน้าที่คนหนึ่งคนใดให้ได้รับความเสียหายแต่ประการใด
จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 ฎีกาของจำเลย
ที่ 1 ฟังขึ้น

จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า จำเลยที่ 3 เพียงแต่ยื่นข้อเสนอของกลุ่มเยาวชนต่อเจ้า
พนักงานสรรพสามิต มิได้มีเจตนาขู่เข็ญข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติ
การตามหน้าที่นั้น เห็นว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่วินิจฉัยให้ แต่ศาลฎีกาเห็นว่า
ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 3 มีอายุเพียง 17 ปีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และเมื่อ
พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นสมควรรอการลงโทษแก่จำเลยที่ 3 เพื่อให้โอกาส
กลับตนเป็นพลเมืองดี"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 142, 184 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 184 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี และปรับ 1,000 บาท จำเลยที่ 2 ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และตามพฤติการณ์แห่งคดีเห็นสมควรให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ค่าปรับหากไม่ชำระให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และให้รอการลงโทษจำคุก จำเลยที่ 3 ไว้มีกำหนด 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ